

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 804/2537 นาย ปอ อนาวิล
บริษัท แลนเซล โซจิ ดี จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 17

ปัญหาที่ว่าโจทก์กับจำเลยใครมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่ากันจะต้องพิจารณาถึงการได้จดทะเบียน การใช้ และการโฆษณาเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย และอาจนำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการได้จดทะเบียนการใช้และการโฆษณาเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศมาพิจารณาประกอบด้วย การจดทะเบียนการใช้และการโฆษณาเครื่องหมายการค้านั้น ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียน การใช้ และการโฆษณาสำหรับสินค้าจำพวกหรือประเภทอื่นใด ในบางกรณีก็นำมาพิจารณาประกอบกันได้มิใช่ว่าจะต้องพิจารณาเฉพาะการจดทะเบียน การใช้ และการโฆษณา ในประเทศไทยและจะต้องพิจารณาเฉพาะในสินค้าจำพวกที่เป็นปัญหาเท่านั้น โจทก์และจำเลยต่างยังมีได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าLANCEL ที่พิพาทสำหรับสินค้าจำพวกที่ 39 ในประเทศไทย ต่างฝ่ายจึงไม่อาจจะอ้างสิทธิในการจดทะเบียนสินค้าจำพวกนี้ต่ออีกฝ่ายหนึ่งได้แต่จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าจำพวก 8,37 และ 50 ตั้งแต่ปี 2528 ทั้งได้โฆษณาเครื่องหมายการค้าในสินค้าประเภทแว่นตา โดยลงโฆษณาในสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ส่วนโจทก์ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าจำพวกใดและไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้านี้กับสินค้าใดเลย เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้ใช้ในประเทศไทยกลับเป็นเครื่องหมายการค้า LANCER ซึ่งเป็นคนละเครื่องหมายการค้ากันส่วนในต่างประเทศนั้นจำเลยก็ได้ประกอบกิจการค้าโดยใช้ชื่อ LANCEL มาตั้งแต่ปี 2419

โดยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้านานาชาติรวมทั้งปากกาและอุปกรณ์
การเขียนและเครื่องเขียนด้วยได้จดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกอื่นนอกจากเครื่อง
เขียนในหลายประเทศ ทั้งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นี้สำหรับอุปกรณ์การ
เขียน ปากกาและเครื่องเขียนในหลายประเทศและได้โฆษณาสินค้าต่าง ๆ ของจำเลย
และเครื่องหมายการค้านี้ในหนังสือโฆษณาสินค้าหลายเล่ม ส่วนโจทก์มิได้ใช้ โฆษณา
หรือ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า LANCEL ในต่างประเทศเลยคงแต่ได้ใช้
เครื่องหมายการค้า LANCER ในประเทศไกล์เคียงซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าคนละ
เครื่องหมายการค้า ดังนี้ถือว่าจำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้า LANCEL ก่อนโจทก์
จำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าLANCER
อ่านว่า แลนเซอร์ สำหรับสินค้าจำพวกที่ 39 กระดาษเครื่องเขียน เครื่องเย็บสมุด
โดยผลิตปากกาลูกลื่นจำหน่ายแก่สาธารณชนจนเป็นที่รู้จักกันดีทั่วไปในราช
อาณาจักรและประเทศไกล์เคียงมาช้านานต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2530 โจทก์ได้
คิดค้นและยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า LANCEL อ่านว่าแลนเซล เพื่อใช้
กับสินค้าจำพวกที่ 39 ตามคำขอเลขที่ท 163578ก่อนยื่นคำขอจดทะเบียน โจทก์ได้
ตรวจสอบทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจำพวกที่ 39 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าLANCER เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2530 จำเลยได้ยื่นคำ
คัดค้านอ้างว่าเครื่องหมายการค้า LANCEL เป็นของจำเลย เป็นเครื่องหมายการค้าที่
แพร่หลายในหมู่สาธารณชนและจำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในต่าง
ประเทศมากมาย โดยเฉพาะในประเทศไทยได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่
37 เครื่องหนัง สินค้าจำพวกที่ 50 เบ็ดเตล็ด และสินค้าจำพวกที่ 8 เครื่องมือในทาง

วิทยาศาสตร์ตามลำดับและในวันเดียวกับที่จำเลยยื่นคำคัดค้าน จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 39 ตามคำขอเลขที่ 169168 โจทก์จึงได้ยื่นคำโต้แย้งคำคัดค้านของจำเลย และนายทะเบียนพิจารณาคำคัดค้านและคำโต้แย้งแล้ววินิจฉัยให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า LANCEL ตามคำขอเลขที่ 163578 ในจำพวกที่ 39 ของโจทก์ การที่จำเลยยื่นคำคัดค้านเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตและไม่มีมูลที่จะอ้างได้ตามกฎหมายโดยมุ่งที่จะให้นายทะเบียนหลงเชื่อและระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า LANCEL ตามคำขอของโจทก์ ซึ่งโจทก์เป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับการจดทะเบียนอยู่ก่อนทำให้โจทก์เสียหาย อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ขอให้พิพากษาว่าจำเลยไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า LANCEL สำหรับสินค้าจำพวกที่ 39 ให้จำเลยระงับการกระทำอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์โดยให้จำเลยถอนคำคัดค้านของจำเลย และห้ามจำเลยเกี่ยวข้องขัดขวางการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า LANCEL สำหรับสินค้าจำพวกที่ 39 ของโจทก์ต่อไป หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้า LANCEL สำหรับสินค้าจำพวกที่ 39 และมีได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า LANCEL สำหรับสินค้าจำพวกที่ 39 หากแต่จำเลยเป็นผู้ประดิษฐ์และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน LANCEL เพราะนำมาจากส่วนหนึ่งของชื่อจำเลย จำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวตลอดมา และได้โฆษณาจนเป็นที่แพร่หลายในหมู่สาธารณชนและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า LANCEL ไว้ในหลายประเทศ สำหรับประเทศไทยได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 37 สินค้าจำพวกที่ 50 และสินค้าจำพวกที่ 8 ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 152719/104120, 149152/107917 และ 154565/107541 ตามลำดับ ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2530 จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า LANCEL ตามคำขอเลขที่ 169168 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 39 ทั้งจำพวก จึงทราบ bahwa โจทก์ได้ยื่นคำขอจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้า LANCEL ตามคำขอเลขที่ 163578 จำเลยจึงทำการคัดค้าน ซึ่งโจทก์ก็ได้โต้แย้งคำคัดค้านของจำเลย และนายทะเบียนพิจารณาแล้ว เห็นว่าจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า LANCEL และมีสิทธิดีกว่าโจทก์ จึงมีคำสั่งระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 163578 ของโจทก์ การที่โจทก์นำคดีมาฟ้องศาลทำให้จำเลยได้รับความเสียหายไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเลขที่ 169168 ได้ นอกจากนี้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2530 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า LANCER และรูปประดิษฐ์ทหารม้าถือทวนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 39 อันเป็นการจงใจลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วและทำให้สาธารณชนผู้ซื้อสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ง่าย โดยเข้าใจว่าเป็นสินค้าของบริษัทเดียวกันและสับสนโดยคุณภาพแหล่งกำเนิด รวมทั้งความเป็นเจ้าของสินค้า จำเลยจึงได้ยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนของโจทก์ และโจทก์ก็ได้ยื่นคำโต้แย้งคำคัดค้านของจำเลยซึ่งนายทะเบียนได้มีคำวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านของจำเลยและดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 164011 ของโจทก์ การกระทำของโจทก์ทำให้ธุรกิจการค้าของจำเลยได้รับความกระทบกระเทือนและได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงของเกียรติคุณในการประกอบการค้าของจำเลย จำเลยขอค่าเสียหายเดือนละ 50,000 บาท ขอให้ยกฟ้องโจทก์และพิพากษาว่าจำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า LANCEL ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 152719/104120, 149152/107917, 154565/107541 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 37 สินค้าจำพวกที่ 50 และสินค้าจำพวกที่ 8 และคำขอเลขที่ 169168 ดีกว่าโจทก์ ให้โจทก์เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเลขที่ 164011 ของโจทก์ออกจากสารบบทะเบียนเครื่องหมายการค้าห้ามมิให้โจทก์ขัดขวางการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 169168 ของจำเลย หากโจทก์ไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของโจทก์ และให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยเดือนละ 50,000 บาท นับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่า

จะเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเลขที่ 164011 และเลิกขัดขวางการจดทะเบียนของ
จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้โดยใช้สิทธิตามกฎหมายโดยชอบ
และกระทำด้วยความสุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่จะให้เครื่องหมายการค้า
LANCEL ของโจทก์สำหรับสินค้าในจำพวกที่ 39 ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมาย
หาได้มีเจตนาถ่วงหน่วงจำเลยไม่เครื่องหมายการค้าทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสองหาได้เป็นการละเมิดสิทธิ
ของจำเลยไม่ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ และยกฟ้องแย้งจำเลย โจทก์อุทธรณ์ศาล
อุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คงมีกรณีที่ขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะคดีตาม
ฟ้องของโจทก์กล่าวคือคดีที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าLANCEL ที่พิพาทซึ่งโจทก์
กับจำเลยต่างได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทต่อนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกที่ 39 กระดาษเครื่องเขียน เครื่องเย็บสมุด
และต่างได้ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของอีกฝ่ายหนึ่ง จน
นายทะเบียนได้วินิจฉัยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของ
โจทก์ โจทก์จึงฟ้องจำเลยขอให้จำเลยถอนคำคัดค้าน ซึ่งมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า
โจทก์หรือจำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่า

ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า โจทก์เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทดี.ที.ซี. อินดัสตรี้ส์
จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายปากกาและเครื่องเขียนอื่น ๆ ทั้งภายใน
ประเทศและประเทศใกล้เคียงมาตั้งแต่ปี 2513 และใช้เครื่องหมายการค้า LANCER
อ่านว่า แลนเซอร์และเครื่องหมายการค้าอื่นอีกหลายเครื่องหมาย โดยโจทก์จด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใช้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 39 และโจทก์เป็นผู้
ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ซึ่งสาธารณชนทั่วไปรู้จักและใช้แพร่หลายโดย
เฉพาะเครื่องหมายการค้า LANCER โจทก์ได้โฆษณามาประมาณ 10 ปี จำเลย
ประกอบกิจการค้าขายโดยใช้ชื่อ LANCEL อ่านว่า แลนเซล มาตั้งแต่ปี 2419 ได้
ผลิตและจำหน่ายสินค้าหลายประเภท อาทิเช่น เครื่องหนัง เครื่องสำอาง เครื่องนุ่ง
ห่มเครื่องแต่งกาย ปากกา เครื่องเขียน และอัญมณี โดยใช้เครื่องหมายการค้า
LANCEL จำเลยได้จดทะเบียนการค้านี้ไว้ในหลายประเทศเช่น เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก แต่เป็นการจด
ทะเบียนสำหรับสินค้าชนิดอื่นนอกจากสินค้าจำพวกที่ 39 สำหรับอุปกรณ์การเขียนได้
จดทะเบียนไว้ที่ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ปากกา
และเครื่องเขียนจดทะเบียนไว้ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าสำหรับดินสอ ปากกาลูกลื่นและปากกาหมึกซึมไว้ที่ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี สำหรับในประเทศไทยจำเลยได้จดทะเบียนการค้า
เครื่องหมายการค้าพิพาทนี้ไว้เมื่อปี 2528 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 8 จำพวกที่ 37 และ
จำพวกที่ 50 จำเลยได้โฆษณาสินค้าในหนังสือโฆษณาสินค้าของจำเลยหลายเล่ม
เป็นการโฆษณาสินค้านานาชนิดรวมทั้งปากกาสินค้าของจำเลยที่จำหน่ายใน
ประเทศไทยคือ แวนดา โดยจำเลยได้โฆษณาในสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองด้วย เมื่อ
วันที่ 9 มีนาคม 2530 โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนการค้า LANCEL ต่อนาย
ทะเบียนตามคำขอเลขที่ 163578 จำเลยได้ยื่นคำคัดค้านเมื่อวันที่ 15 กันยายน
2530 และในวันเดียวกันจำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนการค้า LANCEL สำหรับสินค้า
จำพวกที่ 39 ซึ่งโจทก์ก็ได้ยื่นคำคัดค้านเช่นเดียวกันนายทะเบียนพิจารณาแล้ว
วินิจฉัยไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยอ้างว่าจำเลยมีสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์

วิเคราะห์แล้ว ในปัญหาที่ว่าโจทก์กับจำเลยใครมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า LANCEL รายพิพาทดีกว่ากันนั้น จะต้องพิจารณาถึงการได้จดทะเบียน การใช้ และการโฆษณาเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยและอาจจะนำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการได้จดทะเบียนการใช้และการโฆษณาเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศมาพิจารณาประกอบด้วยการจดทะเบียน การใช้ และการโฆษณาเครื่องหมายการค้านี้ ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียน การใช้ และการโฆษณาสำหรับสินค้าจำพวกหรือประเภทอื่นใด ในบางกรณีก็นำมาพิจารณาประกอบกันได้ หากจะต้องพิจารณาเฉพาะการจดทะเบียน การใช้ และการโฆษณาในประเทศไทยและจะต้องพิจารณาเฉพาะในสินค้าจำพวกที่เป็นปัญหาเท่านั้นดังที่โจทก์อ้างในฎีกาไม่ ฉะนั้น ในคดีนี้จากข้อเท็จจริงที่ฟังยุติดังกล่าวมาแล้วข้างต้นย่อมเห็นได้ว่า สำหรับในประเทศไทยทั้งโจทก์และจำเลยต่างยังมีได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าจำพวกที่ 39 ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ต่างฝ่ายจึงไม่อาจจะอ้างสิทธิในการจดทะเบียนในสินค้าจำพวกนี้ต่ออีกฝ่ายหนึ่งได้แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าจำพวกที่ 8, 37 และ 50 ตั้งแต่ปี 2528 ทั้งได้โฆษณาเครื่องหมายการค้านี้ในสินค้าประเภทแว่นตาโดยลงโฆษณาในสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ส่วนโจทก์ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้าจำพวกใด และไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้านี้กับสินค้าใดเลย เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้ใช้ในประเทศไทยกลับเป็นเครื่องหมายการค้า LANCER ซึ่งเป็นคนละเครื่องหมายการค้ากัน ส่วนในต่างประเทศนั้น จำเลยก็ได้ประกอบกิจการค้าขายโดยใช้ชื่อ LANCEL มาตั้งแต่ปี 2419 โดยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทสำหรับสินค้านานาชนิด รวมทั้งปากกาและอุปกรณ์การเขียนด้วย ได้จดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกอื่นนอกจากเครื่องเขียนในหลายประเทศ ทั้งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้สำหรับอุปกรณ์การเขียนในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ สำหรับปากกาและเครื่องเขียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และสำหรับปากกาลูกลื่นและปากกา

หมึกซึมในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและได้โฆษณาสินค้าต่าง ๆ ของจำเลยและ
เครื่องหมายการค้านี้ในหนังสือโฆษณาสินค้าหลายเล่ม ส่วนโจทก์มิได้ใช้ โฆษณาหรือ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทนี้ในต่างประเทศเลย คงแต่ได้ใช้
เครื่องหมายการค้า LANCER ในประเทศไต้หวันซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าคนละ
เครื่องหมายการค้า จากข้อเท็จจริงนี้ จึงเห็นได้ว่าจำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้า
พิพาทก่อนโจทก์จำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าโจทก์"

พิพากษายืน

(นิเวศน์ คำผอง-สมาน เวทวินิจ-สังเวียน รัตนมุง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>